烟台市工业炉厂“7·22”一般物体打击事故、烟台市工业炉厂“8·7”一般物体打击事故、山东烟炉节能科技有限公司“11·14”一般机械伤害事故调查报告

2021年9月16日，牟平区接到烟台市安全生产举报交办单（烟应急举交〔2021〕18号），举报烟台市工业炉厂2019年、2021年发生生产安全事故、山东烟炉节能科技有限公司2020年发生生产安全事故。为迅速查明事故的真实原因和瞒报的过程，深刻汲取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号），2021年9月30日，区应急局、区纪委监委机关、区公安分局、区总工会、相关镇街等部门和单位组成事故调查组，开展事故调查工作，形成了事故调查报告并报送烟台市人民政府安全生产委员会办公室审核。2022年2月26日，市政府安委会办公室召开事故调查报告审议会议专题审议事故报告，并提出了相关建议。按照事故调查报告审议会议纪要要求，2022年3月4日牟平区政府组织成立烟台市工业炉厂2019、2021年生产安全事故、山东烟炉节能科技有限公司2020年生产安全事故补充调查组，聘请了6名相关行业领域专家，并邀请牟平区人民检察院参与事故调查。事故调查组下设综合组、技术组、刑事调查组、

责任追究组，各组按照职责开展事故补充调查工作。事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议，有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.烟台市工业炉厂，统一社会信用代码91370612165348 97XB，成立日期为1988年06月01日，类型为集体所有制，法定代表人为王德东，注册住所为牟平区政府大街15号，注册资本为3000万人民币，经营范围为冶金加热炉、环保除尘设备、耐热合金钢冶炼等。目前该企业在营，2019年有职工193名，2020年有职工142名，2021年有职工123名。

2.山东烟炉节能科技有限公司，统一社会信用代码91370612MA3F0DMMIA，成立日期为2017年12月07日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为王德东，注册住所为山东省烟台市牟平区大窑沁水工业园区天华街182号，注册资本为陆仟万元整，经营范围为许可项目：特种设备制造。一般项目：节能管理服务，专用设备制造等。

山东烟炉节能科技有限公司于2017年底注册后至2020年事故发生期间，厂区未完成生产生活设施建设，未进行实际性的生

产经营活动。烟台市工业炉厂在山东烟炉节能科技有限公司注册成立后将部分职工劳动关系转隶至山东烟炉节能科技有限公司，转隶后职工实际工作地仍为烟台市工业炉厂，接受烟台市工业炉厂管理。

（二）事故发生地基本情况

1.烟台市工业炉厂“7·22”一般物体打击事故（以下简称7·22事故）和烟台市工业炉厂“8·7”一般物体打击事故（以下简称8·7事故）发生在烟台市工业炉厂铆焊车间。调查人员现场勘查时，铆焊车间正在进行设施设备转场并已转场完毕。

2.山东烟炉节能科技有限公司“11·14”一般机械伤害事故（以下简称11·14事故）发生在烟台市工业炉厂机加工车间，调查人员现场勘查时，上述车间正在进行设施设备转场，机加工车间剩余部分车床未完成转场，调查人员对机加工车间事故同类型车床进行了调查取证。

（三）事故单位经营管理基本情况

2018年底王德东开始主持烟台市工业炉厂全面工作，安哲的工作职责调整为销售经营。2020年底，安哲从烟台市工业炉厂离职，2021年初至今该公司董事长和总经理为王德东。

（四）安全监管情况

牟平区文化街道办事处按照分级分类安全监管要求，2019年-2021年对烟台市工业炉厂共进行了15次安全生产检查，其中2019年5次，2020年4次，2021年6次，共发现隐患31处，

均完成了整改。

二、烟台市工业炉厂“7·22”一般物体打击事故

（一）事故发生经过情况

2019年7月22日15时40分许，烟台市工业炉厂职工吕*国、周*学、王*信3人在铆焊车间装车作业，在使用吊带将一重约7吨的工件吊装到车上进行固定过程中，其中一根吊带突然断裂，因该工件形状不规则、重心不稳从车斗南侧翻落至地面，砸中吕*国胸部、王*信腿部，周*学自工件上坠落致腿部、手臂摔伤。事故发生后，现场其他作业人员迅速用行吊将压在吕*国身上的工件吊离并将其搬离危险区域，同时拨打120急救电话。120急救车随后将受伤人员接运至滨州医学院烟台附属医院进行抢救，吕*国后经抢救无效死亡。

（二）事故发生的原因分析及事故性质

1.事故发生的直接原因

该单位作业人员违反《起重机械吊具与索具安全规程》第14.9.2条之规定，未经检查确认，使用有影响安全使用性能缺陷的吊带，在吊带紧固器紧固过程中，不能承受拉力断裂，导致工件倾倒致人死亡。

2.事故发生的间接原因

（1）烟台市工业炉厂违反《起重机械吊具与索具安全规程》，未规范建立吊索具管理制度。

（2）烟台市工业炉厂作业现场安全管理存在漏洞，安全检

查和隐患排查流于形式，未有效开展风险分级管控和隐患排查治理活动，未能及时排查出作业现场存在的安全隐患，吊索具管理不到位，吊带达到报废标准未及时更换。

（3）烟台市工业炉厂安全生产教育培训不深入，不扎实，未按照规定对从业人员开展全员安全生产教育培训。

3.事故性质

经调查认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。

（三）事故死者基本情况

吕*国，男，烟台市工业炉厂职工，生前户籍所在地为烟台市牟平区通海路海七街*号。

（四）直接经济损失

事故直接经济损失约160万元（不含行政处罚）。

（五）事故报告、抢救及善后处理情况

1.善后处理情况

事故发生后，烟台市工业炉厂与死者家属达成了赔偿协议，善后工作结束。

2.事故报告情况

2019年7月22日事故发生后，烟台市工业炉厂未按规定及时如实向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，构成瞒报。

三、山东烟炉节能科技有限公司“11·14”一般机械伤害事故

（一）事故发生经过情况

2020 年 11 月 14 日 19 时 20 分许，山东烟炉节能科技有限公司职工孔*运在烟台市工业炉厂区内的机加工车间加班。事故发生时，孔*运正在使用车床车工件辊子，该工件长约 3—4 米，直径约 250mm，两端成轴头，加工中车床转速约 200—360 转/分钟。同车间正在操作平面磨床的戴*军听到孔*运操作的车床发出异响，之后发现孔*运被绞入车床，随即切断了车床电闸，并拨打 120 急救电话。经 120 急救当值医生现场诊断，孔*运已死亡。

（二）事故发生的原因分析及事故性质

1.事故发生的直接原因

该单位违反《金属切削机床安全防护通用技术条件》第 5.2.1 条之规定，对有可能造成卷入的运动部件未设置防护措施。该单位作业人员违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，在车床作业过程中未规范穿戴劳动防护用品，因工作服未扎紧，造成衣服卷入机械，导致人体被带入车床的辊子致人死亡。

2.事故发生的间接原因

（1）山东烟炉节能科技有限公司违反《山东省安全生产风险管控办法》，未辨识分析车床作业中有可能卷入的运动部件危险源，未制定有针对性的管控措施。

（2）山东烟炉节能科技有限公司安全生产教育培训不深入，不扎实，未按照规定对从业人员开展全员安全生产教育培训。

3.事故性质

经调查认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。

（三）事故死者基本情况

孔*运，男，山东烟炉节能科技有限公司职工，生前户籍所在地为烟台市莱山区院格庄街道周格庄村*号。

（四）直接经济损失

事故直接经济损失约160万元（不含行政处罚）。

（五）事故报告、抢救及善后处理情况

1.善后处理情况

事故发生后，山东烟炉节能科技有限公司与死者家属达成了赔偿协议，善后工作结束。

2.事故报告情况

2020年11月14日事故发生后，山东烟炉节能科技有限公司未按规定及时如实向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，构成瞒报。

四、烟台市工业炉厂“8·7”一般物体打击事故

（一）事故发生经过情况

2021年8月7日13时30分许，烟台市工业炉厂铆焊车间喷漆工段工段长曲*强准备给一件长约4米，高约3米，重约4吨簸箕状铁质锅炉壳喷漆。郑*鸽（持有起重机司机资格证书）在车间驾驶20吨行吊，配合曲*强作业。曲*强手扶着锅炉壳体指挥郑*鸽将锅炉壳吊放至地面工字钢上，在该锅炉壳吊离地面1.5米时，一根吊带突然断裂，工件坠落，将曲*强头部、颈部、

胸部砸伤。事故发生后，附近工人随即展开救援，将曲*强送往滨州医学院烟台附属医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

（二）事故发生的原因分析及事故性质

1.事故发生的直接原因

该单位作业人员违反《起重机安全操作规程》第17.2.5条和《起重机械吊具与索具安全规程》第14.9.2条之规定，违章作业，在吊装作业过程中站位不合理，处于吊运工件下方，并且未经检查确认，使用有影响安全使用性能缺陷的吊带，在运送工件过程中，吊带不能承受拉力断裂，导致工件掉落倾倒致人死亡。

2.事故发生的间接原因

（1）烟台市工业炉厂违反《起重机械吊具与索具安全规程》，未规范建立吊索具管理制度。

（2）烟台市工业炉厂作业现场安全管理存在漏洞，安全检查和隐患排查流于形式，未有效开展风险分级管控和隐患排查治理活动，未能及时排查出作业现场存在的安全隐患，吊索具管理不到位，吊带达到报废标准未及时更换。

（3）烟台市工业炉厂安全生产教育培训不深入，不扎实，未按照规定对从业人员开展全员安全生产教育培训。

（4）烟台市工业炉厂企业生产安全管理不到位，未汲取2019年7月22日物体打击事故经验教训，未落实生产安全事故“四不放过”原则。

3.事故性质

经调查认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。

（三）事故死者基本情况

曲*强，男，烟台市工业炉厂职工，生前户籍所在地为烟台市牟平区政府大街*号。

（四）直接经济损失

事故直接经济损失约170万元（不含行政处罚）。

（五）事故报告、抢救及善后处理情况

1.善后处理情况

事故发生后，烟台市工业炉厂与死者家属达成了赔偿协议，善后工作结束。

2.事故报告情况

2021年8月9日事故发生后，烟台市工业炉厂未按规定及时如实向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，构成瞒报。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理意见

（一）免于追究责任人员

1.吕*国，烟台市工业炉厂职工，在使用吊索具进行紧固作业时，未对吊索具进行检查确认，确保自身安全，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

2.曲*强，烟台市工业炉厂职工，在吊装作业过程中违章作业，未确保自身安全，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

3.孔*运，山东烟炉节能科技有限公司职工，在操作机床作业过程中劳动防护用品穿戴不规范，未确保自身安全，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对相关单位和人员的问责建议

根据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，对以下11名责任人员提出以下处理建议:

1.烟台工业炉厂、山东烟炉节能科技有限公司责任人员（2人）

（1）王德东，中共党员，烟台工业炉厂、山东烟炉节能科技有限公司法定代表人。未严格履行主要负责人安全生产管理职责，致使本单位安全生产责任制不落实，安全生产教育培训不深入，事故警示教育未有效开展，建议给予其党内严重警告处分。

（2）巨永广，中共党员，烟台工业炉厂副总经理，分管烟台工业炉厂（山东烟炉节能科技有限公司）安全生产工作。未严格履行安全管理职责，组织落实隐患排查治理不力，组织安全检查流于形式，组织本单位安全生产教育培训不到位，建议给予其留党察看一年处分

2.对文化街道、牟平区应急管理局、牟平区工业和信息化局共9名公职人员给予追责问责和组织处理。

3.对有关单位的问责建议

建议牟平区文化街道、牟平区应急管理局、牟平区工业和信

息化局向牟平区委、区政府作出深刻检查。

（三）行政处罚建议

1.烟台市工业炉厂“7·22”一般物体打击事故

（1）烟台市工业炉厂未严格落实安全生产主体责任，作业现场缺乏有效管理，安全检查不严格、不到位，未及时排查事故隐患；未深入开展安全警示教育，且事故发生后瞒报事故。调查组认为，烟台市工业炉厂对事故发生负有直接责任，对瞒报事故负有主要责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第一百零九条第（一）项，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项，《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十四条第二款的规定，按照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》要求，分别裁量：烟台市工业炉厂对事故发生负有责任且瞒报事故，罚款50万元；烟台市工业炉厂瞒报事故，罚款150万元；合并处罚，给予其200万元罚款的行政处罚。

（2）王德东，烟台市工业炉厂法定代表人、主要负责人。建议应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、第三十八条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第二项之规定，对其处2018年年收入100%的罚款。

（3）巨永广，烟台市工业炉厂副总经理，分管安全生产工作。建议应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》

第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第二项之规定，对其处2018年年收入100%的罚款。

2.山东烟炉节能科技有限公司“11·14”一般机械伤害事故

（1）山东烟炉节能科技有限公司未严格落实安全生产主体责任，作业现场缺乏有效管理，安全检查不严格、不到位，未及时排查事故隐患；未及时深入开展安全警示教育，且事故发生后瞒报事故。调查组认为，山东烟炉节能科技有限公司对事故负有直接责任，对瞒报事故负有主要责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第一百零九条第（一）项，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项，《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十四条第二款的规定，按照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》要求，分别裁量：山东烟炉节能科技有限公司对事故发生负有责任且瞒报事故，罚款50万元；山东烟炉节能科技有限公司瞒报事故，罚款150万元；合并处罚，给予其200万元罚款的行政处罚。

（2）王德东，山东烟炉节能科技有限公司法定代表人、主要负责人。建议由应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、第三十八条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第二项之规定，对其处2019年年收入100%的罚款。

（3）巨永广，烟台市工业炉厂副总经理，实际分管山东烟炉节能科技有限公司安全生产工作。建议应急管理部门依据《生

产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第二项之规定，对其处2019年年收入100%的罚款。

3.烟台市工业炉厂“8·7”一般物体打击事故

（1）烟台市工业炉厂未严格落实安全生产主体责任，作业现场缺乏有效管理，安全检查不严格、不到位，未及时排查事故隐患;未及时深入开展安全警示教育,致使同类型事故重复发生，且事故发生后瞒报2起事故。调查组认为，烟台市工业炉厂对2起事故负有直接责任，对瞒报事故负有主要责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第一百零九条第（一）项,《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项,《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十四条第二款的规定，按照《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》要求，分别裁量：烟台市工业炉厂对事故发生负有责任且瞒报事故，罚款50万元；烟台市工业炉厂瞒报事故，罚款150万元；合并处罚，给予其200万元罚款的行政处罚。

（2）王德东，烟台市工业炉厂法定代表人、主要负责人。建议应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、第三十八条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第二项之规定，对其处2020年年收入100%的罚款。

（3）巨永广，烟台市工业炉厂副总经理，分管安全生产工作。建议应急管理部门依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（试行）第十三条第二项之规定，对其处2020年年收入100%的罚款。

4.行政处罚建议

（1）根据分开裁量，合并处罚的原则，对烟台市工业炉厂共处400万元罚款。

（2）根据分开裁量，合并处罚的原则，对山东烟炉节能科技有限公司共处200万元罚款。

（3）根据分开裁量，合并处罚的原则，对王德东共处2018、2019、2020年年收入100%的罚款。

（4）根据分开裁量，合并处罚的原则，对巨永广共处2018、2019、2020年年收入100%的罚款。

（四）对其他有关责任人员的处理建议

1.井*宝，烟台市工业炉厂兼职安全员，对自身安全管理职责不清，履职不力，未组织或者参与安全生产教育培训，未组织落实安全生产风险管控措施，对事故的发生负有责任。建议烟台市工业炉厂免除其安全员资格，依据公司管理规定给予其相应处罚。

2.孔*，烟台市工业炉厂铆焊车间主任，未严格履行安全管理职责，作业现场安全管理存在漏洞，隐患排查不彻底，在2019年发生一起事故后，未及时开展事故警示教育，未深刻戏曲是事

故教训并采取有效措施排查事故隐患，致使2021年同类型事故再次发生，对事故的发生负有责任，建议烟台市工业炉厂免除其车间主任职务，依据公司管理规定给予其相应处罚。

3.刘*训，烟台市工业炉厂机加工车间主任，未严格履行安全管理职责，对机加工车间现场疏于安全管理，未组织车间全体员工开展车间级和班组级培训，隐患排查不彻底，对事故的发生负有责任，建议烟台市工业炉厂免除其车间主任职务，依据公司管理规定给予其相应处罚。

四、防范和整改措施建议

（一）烟台市工业炉厂和山东烟炉节能科技有限公司要深刻吸取事故教训，剖析事故原因，加强警示教育；要全面落实生产经营单位安全生产主体责任，加强技术管理，提高本质安全水平。要规范建立吊索具管理制度，加强对吊索具的安全管理；要对所有机械设备开展安全隐患排查治理，特别是要按照国家、行业有关标准规范要求，设置安全防护装置或采取必要的防护措施，消除各类事故隐患，确保生产安全。

（二）牟平区文化街道办事处要加强安全生产属地监管，督促辖区企业压实安全生产主体责任；要举一反三，吸取事故教训，结合安全生产专项整治三年行动，在日常安全监管工作中加大对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等违法行为的查处力度，防范类似事故的发生。

（三）区工业和信息化局作为行业主管部门，要落实行业主

管责任，督促工业企业加强安全生产主体责任意识，加强企业本质安全体系建设，提高企业安全生产本质水平。

（四）区应急管理局要加大对安全生产法律法规、方针政策、重大举措的宣传力度，综合运用执法检查、有奖举报等多种手段，加大对瞒报生产安全事故行为的查处和打击力度，做到有报必查、查实重处，严肃查处瞒报事故、追究事故责任。